

0000438-86.2017.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... afastar a hediondez do crime de tráfico privilegiado, nos seguintes termos:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA.
ART. 33, § 4.º, DA LEI Nº. 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO.
ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC
118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 0000438-86.2017.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000438-86.2017.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Ofício - 1902/2017 - DEL.POL.PLANTÃO

HORTOLÂNDIA, 899/2017 - DEL. POL. HORTOLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Felipe Gomes dos Santos Freitas

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de análise de Indulto de sentenciado condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

O Ministério Público opinou pelo deferimento.

Presentes os requisitos do artigo 1º , inciso IV do Decreto Presidencial 9.246/2017.

É o Relatório. Decido.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os delitos na modalidade privilegiada apresentariam "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016).

Ao julgar a Petição n.º 11.796/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 600), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, decidiu afastar a hediondez do crime de tráfico privilegiado, nos seguintes termos: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4.º, DA LEI Nº. 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. Assim, afastada a hediondez do crime de tráfico de drogas, na sua forma privilegiada, forçoso reconhecer o pedido acostado aos autos. Dessa forma, tendo o executado cumprido mais de 1/4 (um quarto) de sua pena, DEFIRO a concessão do Indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017. Expeça-se Alvará de soltura para regularização. Nos termos do art. 10 do Decreto 9246/2017, declaro extinta a punibilidade das penas de multa. Por outro lado a Taxa Judiciária é devida e já foi providenciada sua inscrição. Arquivem-se os autos. P.R.I.C.

Hortolândia, 10 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA